

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1264/2533

พนักงานอัยการจังหวัดลำพูน

โจทก์

นายประสิทธิ์ ศิระวงษ์

จำเลย

นายประสิทธิ์ ศิระวงษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยมีความประสงค์จะขอถอนฎีกาเพื่อได้มีโอกาสขอรับอภัยโทษต่อไป โปรดอนุญาตพร้อมทั้งออกหมายจำคุกแก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วแถลงข้างคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 198)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 11 และ 73 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักที่สุดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 และ 73 การกระทำของจำเลยอาศัยโอกาสที่ได้สัมปทานการทำไม้โดยมิยำเกรงต่อกฎหมายป่าไม้ทำการตัดฟันไม้โดยมิได้รับอนุญาตมีปริมาณมากถึง 6,362 ต้น ปริมาตรถึง 3,794.89 ลูกบาศก์เมตร ถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรของประเทศอย่างร้ายแรงเห็นควรลงโทษสถานหนักโดยให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 18 ปี ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 และ 73 วรรคสองพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 และ 31 วรรคสองให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

มาตรา 73 วรรคสองอันเป็นบทหนัก นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำนวน ๑๙๔

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำนวนคำร้องดังกล่าว (อันดับ 198)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ วีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ